

San Isidro, 29 de Noviembre de 1978

ORDENANZA NUMERO: 5378

VISTO la necesidad de hacer valer pautas de regularización material y jurídica en la zona ribereña del Partido de San Isidro; y

Considerando:

QUE en virtud del convenio celebrado el día 30 de marzo de 1977 entre la Municipalidad de San Isidro y la autoridad provincial competente en la materia, es facultad del estado local administrar los inmuebles fiscales ubicados en la ribera del Partido;

QUE la situación actual del conjunto de tales bienes ofrece características que es necesario revisar en profundidad, bien porque surge de aquél un desajuste con los preceptos urbanísticos y edilicios que deben tutelar el futuro de las tierras costeras del ejido, bien porque han hallado a sientto en él actividades que no responden, en ocasiones ni si quiera medianamente, a las notas que deben ser propias del lugar; ya porque a partir de la inaplicabilidad de preceptos sobre edificación vigentes en el resto del Partido o del bajo costo que reconoce a la fecha el establecimiento mismo en el área, se han creado situaciones de contradicción irritante entre las viviendas, y aún los comercios, establecidos dentro y los ubicados fuera del sector;

QUE una real y efectiva corrección de las situaciones que quedan apuntadas, lleva implícito poner en marcha un procedimiento integral que alcance tanto a quienes explotan actividades lucrativas en el sector, cuanto a las entidades de bien público, culturales, deportivas, sociales y similares que se encuentran asentadas en fracciones fiscales del mismo;

QUE por otra parte, las medidas que vienen señalándose servirán de presupuesto ineludible a la implementación de los planes de desarrollo y mantenimiento que la Municipalidad lleve a cabo, progresivamente, en la zona y sus aledaños;

QUE para el cumplimiento de las normas de la presente Ordenanza, tanto por parte de los titulares de actividades excluibles cuanto por las entidades que podrán continuar afincadas en el área a poco que se ajusten a las normas vigentes y a las que pudiere dictar la Municipalidad en término perentorio, se ha entendido razonable fijar plazos prudentes, que se extienden hasta marzo y diciembre de 1979, respectivamente;

POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ACUERDA LA LEY 8.613, SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE:

ORDENANZA:

ARTICULO 1º.- LOS permisos de ocupación de predios fiscales ubicados en la zona ***** ribereña del Partido de San Isidro, que fueran otorgados por la autoridad provincial competente con anterioridad al día 30 de marzo de 1977, para el asiento y realización en ellos de actividades industriales, comerciales o similares con fines de lucro, caducarán indefectiblemente el día 31 de marzo de 1979.-

//....

ARTICULO 2°.- Los permisos de ocupación otorgados por la autoridad provincial, para ***** la misma zona y antes de la fecha indicada en el artículo precedente, a instituciones de bien público, educacionales, culturales, sociales, deportivas y similares sin fines de lucro, caducarán el día 31 de diciembre de 1979, salvo que antes de esa fecha las entidades alcanzadas por las presentes disposiciones gestionen y obtengan los permisos municipales ajustados a las normas de esta Ordenanza.-

ARTICULO 3°.- Sin perjuicio de cuanto se estableciere por vía reglamentaria, la tramitación ***** de los permisos a que hace referencia el artículo 2°, "in fine", supondrá, en todos los casos:

- 1.- La presentación, por la solicitante, de la documentación que acredite su personería, su objeto social, la antigüedad y el título de su ocupación del predio, plano de mensura y superficie ocupada, el pago de cánones, y demás circunstancias de hecho y de derecho, que contribuyan a determinar las características de la entidad y sus finalidades específicas;
- 2.- La confección de planos, conformes con las normas del Código de la Edificación, sus complementarias y modificatorias, de:
 - a.- Edificios e instalaciones existentes;
 - b.- Mejoras, ampliaciones o demoliciones de edificios y/o instalaciones existentes;
 - c.- Edificios e instalaciones proyectados;
- 3.- La aprobación municipal previa de dichos planos, por su ajuste a las disposiciones urbanísticas y edilicias vigentes para el área en cuestión.-

ARTICULO 4°.- Desde la fecha de entrada en vigencia de esta Ordenanza, las ***** personas físicas y jurídicas alcanzadas por sus disposiciones no podrán realizar otras mejoras o modificaciones en los edificios e instalaciones existentes que las que fueren imprescindibles para su mantenimiento o expresamente intimadas por la Municipalidad.-

ARTICULO 5°.- Toda vez que el cumplimiento de las prescripciones de los artículos 3 y 4 ***** ocasionare intimaciones municipales de regularización de lo existente conforme con los planos aprobados y las normas vigentes, el permiso que se otorgue será condicionado a la realización por la beneficiarla, en el plazo que determinare el pertinente acto dispositivo - que, en ningún caso, podrá superar los seis (6) meses-, de la totalidad de las construcciones, refecciones, modificaciones, demoliciones y medidas de similar carácter intimadas por la Municipalidad, y a la obtención de la respectiva aprobación final de las obras.-

ARTICULO 6°.- Producida que fuere la caducidad de los permisos de ocupación, en ***** cualquiera de los supuestos con templados por la presente Ordenanza, la persona física o jurídica afectada por el hecho deberá hacer abandono del predio fiscal que ocupare dentro de los quince (15) días siguientes al mismo.-

ARTICULO 7°.- Hasta la obtención de los pertinentes permisos municipales o hasta que se ***** efectivice el abandono de los predios, sus respectivos ocupantes estarán regidos por las disposiciones imperativas vigentes, así como por las normas convencionales en cuya formación hubieran sido parte.-

//....

Los aludidos preceptos jurídicos serán de aplicación, asimismo, a efectos de determinar las condiciones en que deberán producirse los abandonos y consiguiente devolución de los predios, así como las responsabilidades emergentes de tales actos.-

ARTICULO 8°.- Las disposiciones de esta Ordenanza no serán de aplicación a los ***** supuestos en que el Departamento Ejecutivo hubiera dispuesto, o dispusiere en el futuro, la caducidad de un determinado permiso precario de ocupación de predios fiscales atendiendo a las características propias del caso, ya de hecho, ya de derecho, que sirvieran de fundamento a la medida.-

ARTICULO 9°.- La Secretaría de Obras Públicas proyectará, dentro de los treinta (30) días ***** hábiles administrativos siguientes a la sanción de la presente Ordenanza, las reglamentaciones que, desde su órbita de competencia, entendiére procedentes y necesarias.-

ARTICULO 10°.- Refrendarán la presente Ordenanza los Señores Secretarios de Gobierno y ***** de Obras Públicas.-

ARTICULO 11°.- Cúmplase. Regístrese, comuníquese y publíquese.-